

Contratto di attivazione e abbonamento al servizio AvatarOne

Avatar AI personalizzato per aziende

Numero contratto	_____
Data	___ / ___ / _____
Cliente	_____
Progetto avatar	_____
Piano scelto	☐ Start ☐ Business ☐ Pro / Box ☐ Personalizzato
Costo di attivazione	Euro _____ oltre IVA se dovuta
Canone	Euro _____ / mese oppure Euro _____ / anno
Durata minima	12 mesi, salvo diversa indicazione nel preventivo

Il presente contratto disciplina l'attivazione e la fornitura in abbonamento di una persona digitale AvatarOne. Il preventivo accettato identifica il piano scelto, il costo iniziale di configurazione, il canone periodico, le funzioni incluse, gli eventuali consumi e la durata del servizio.

Parti del contratto

Fornitore

New Digital App di Antonio Celotto, con sede in Via Antonio Bertola 59, 10122 Torino, P. IVA 12254210011, email a.celotto@newdigitalapp.com, di seguito New Digital App o Fornitore.

Cliente

Ragione sociale _____, con sede in _____, C.F. o P. IVA _____, rappresentata da _____, email _____, di seguito Cliente.

Articolo 1 Oggetto

New Digital App realizza e configura per il Cliente una persona digitale basata su intelligenza artificiale, denominata AvatarOne, capace di interagire in forma scritta e vocale e di utilizzare le informazioni approvate dal Cliente.

Il servizio può comprendere, secondo il preventivo o l'allegato tecnico: identità e interfaccia grafica, immagine o video dell'avatar, voce sintetica, chat testuale, conversazione vocale, collegamento WhatsApp, acquisizione di contenuti da siti e PDF, dashboard di gestione, pubblicazione tramite link, QR code, PWA, sito web, app, totem o box fisica.

Sono esclusi gli interventi, le integrazioni e le produzioni non indicati nel preventivo o nell'allegato tecnico. Ogni attività aggiuntiva sarà oggetto di approvazione economica separata.

Articolo 2 Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del contratto: il presente documento, il preventivo accettato, l'eventuale allegato tecnico, il documento di consegna e le eventuali autorizzazioni relative a immagini, voce, video, marchi e contenuti.

In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine: le condizioni specifiche del preventivo, l'allegato tecnico e il presente contratto.

Articolo 3 Attività del Fornitore

New Digital App configura l'avatar sulla base delle informazioni concordate, integra i materiali approvati, pubblica l'ambiente previsto e svolge i test tecnici ragionevolmente necessari prima della consegna.

Il Fornitore può utilizzare servizi cloud e fornitori tecnologici terzi per hosting, database, sintesi vocale, elaborazione AI, messaggistica e generazione di contenuti. La scelta tecnica può essere modificata per ragioni di qualità, sicurezza, continuità o sostenibilità economica, senza ridurre in modo sostanziale le funzioni acquistate.

Articolo 4 Obblighi del Cliente

Il Cliente fornisce tempestivamente testi, siti, PDF, immagini, video, registrazioni, marchi, contatti, autorizzazioni e indicazioni operative necessarie. Il Cliente garantisce la correttezza dei dati e la titolarità o il diritto d'uso dei materiali consegnati.

Il Cliente non deve caricare contenuti illeciti, lesivi di diritti di terzi o dati personali non necessari. È responsabile dell'aggiornamento delle informazioni commerciali, dei prezzi, delle condizioni, degli orari e delle altre fonti utilizzate dall'avatar.

Ritardi, omissioni o variazioni imputabili al Cliente possono determinare lo spostamento della data di consegna e, quando comportano attività ulteriori, un aggiornamento del preventivo.

Articolo 5 Piano costo di attivazione e canone

Il Cliente sottoscrive il piano indicato nel riquadro iniziale e nel preventivo accettato. Il servizio è composto da un costo iniziale di attivazione e da un canone ricorrente. Tutti gli importi si intendono oltre IVA, quando dovuta.

Il costo di attivazione comprende le attività iniziali indicate nel preventivo, tra cui configurazione dell'identità, impostazione grafica, avatar, voce, collegamento delle fonti approvate, predisposizione della dashboard e pubblicazione sui canali concordati. Il costo di attivazione è fatturato e pagato alla sottoscrizione, prima dell'avvio delle attività, salvo diversa condizione espressamente indicata nel preventivo.

Il canone comprende il diritto d'uso della piattaforma per la durata dell'abbonamento e le funzioni previste dal piano. Il canone decorre dalla data di attivazione comunicata al Cliente ed è fatturato anticipatamente con periodicità mensile oppure annuale, secondo la scelta riportata nel preventivo.

Consumi, minuti vocali, messaggi, generazioni AI, spazio, integrazioni o assistenza eccedenti le soglie comprese nel piano possono essere fatturati separatamente secondo il listino o il preventivo accettato. Eventuali servizi non utilizzati nel periodo non sono rimborsabili né trasferibili, salvo accordo scritto.

Il pagamento avviene mediante il metodo concordato. In caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di sollecito, New Digital App può sospendere l'avatar, la dashboard e i servizi collegati fino alla regolarizzazione, senza che ciò interrompa la maturazione dei canoni dovuti.

Articolo 6 Configurazione attivazione e accettazione

I tempi di configurazione decorrono dal pagamento del costo di attivazione e dalla ricezione di tutti i materiali necessari. La data prevista ha natura programmatica quando il progetto dipende da approvazioni del Cliente o da fornitori terzi.

La consegna avviene mediante pubblicazione del link o dell'ambiente concordato e comunicazione al Cliente. Entro 7 giorni di calendario dalla consegna il Cliente segnala per iscritto eventuali difformità rispetto al preventivo. In assenza di segnalazioni circostanziate, il progetto si considera accettato.

Sono incluse le correzioni necessarie a rendere il prodotto conforme alle specifiche approvate. Richieste creative o funzionali nuove costituiscono attività aggiuntive.

Articolo 7 Conoscenza e risposte dell'intelligenza artificiale

L'avatar risponde sulla base delle istruzioni, delle fonti fornite e dei modelli AI utilizzati. Le risposte sono generate automaticamente e possono contenere errori, omissioni o formulazioni non previste.

Il Cliente deve verificare le informazioni destinate a decisioni mediche, legali, finanziarie, amministrative o comunque rilevanti. Salvo accordo scritto, AvatarOne non sostituisce un professionista e non assume decisioni vincolanti per conto del Cliente.

New Digital App applica configurazioni e controlli ragionevoli per limitare contenuti impropri, ma non garantisce l'assenza assoluta di risposte inesatte o utilizzi anomali da parte degli utenti.

Articolo 8 Immagine voce video e diritti

Quando l'avatar riproduce o richiama una persona reale, il Cliente dichiara di avere ottenuto un consenso valido e documentabile per l'uso dell'immagine, della voce e degli altri elementi identificativi. Il Cliente informa tempestivamente New Digital App di eventuali revoche o limitazioni.

Il Cliente conserva la titolarità dei materiali originari forniti. New Digital App conserva la titolarità del software, del codice, della piattaforma, dei componenti riutilizzabili, dei flussi, dei modelli, del know how e degli strumenti preesistenti o sviluppati per più clienti.

Per tutta la durata dell'abbonamento regolarmente pagato, il Cliente riceve un diritto d'uso non esclusivo del progetto nei limiti e sui canali previsti dal preventivo. Non è consentita la rivendita, duplicazione o concessione a terzi della piattaforma senza autorizzazione scritta.

Articolo 9 Privacy e sicurezza

Le parti trattano i dati personali nel rispetto della normativa applicabile e secondo i rispettivi ruoli. Il Cliente determina finalità e contenuti delle informazioni raccolte tramite il proprio avatar; New Digital App tratta i dati necessari all'erogazione e alla sicurezza del servizio.

Se necessario per il progetto, le parti sottoscriveranno un accordo sul trattamento dei dati. Il Cliente si impegna a fornire agli utenti un'informativa adeguata e a non utilizzare AvatarOne per raccogliere categorie particolari di dati senza preventiva valutazione e specifica configurazione.

New Digital App adotta misure tecniche e organizzative proporzionate al servizio. Nessun sistema informatico può tuttavia garantire disponibilità o sicurezza assolute.

Articolo 10 Servizi di terzi e disponibilità

Il funzionamento può dipendere da connettività, browser, sistemi del Cliente e servizi di terzi. Interruzioni, modifiche, limiti o variazioni economiche di tali servizi possono richiedere adeguamenti tecnici o commerciali.

Salvo diverso accordo scritto, non è garantito un livello di servizio continuo e ininterrotto. New Digital App interviene con ragionevole tempestività sulle anomalie di propria competenza segnalate attraverso i canali concordati.

Articolo 11 Servizi inclusi e variazioni del piano

Le attività incluse nel canone sono esclusivamente quelle indicate nel piano e nel preventivo. Manutenzione evolutiva, nuovi contenuti realizzati dal Fornitore, rifacimento video, nuove voci, integrazioni, lingue ulteriori e modifiche sostanziali sono quotati separatamente.

Il Cliente può aggiornare siti e PDF attraverso la dashboard, quando prevista. Resta responsabile della qualità, liceità e attualità dei contenuti caricati.

Il Cliente può richiedere il passaggio a un piano superiore in qualsiasi momento. Il passaggio a un piano inferiore produce effetto dal primo rinnovo utile, nel rispetto della durata minima e previa verifica delle funzioni e dei consumi necessari. New Digital App può aggiornare i canoni al rinnovo, comunicandolo con almeno 30 giorni di preavviso.

Articolo 12 Durata sospensione e recesso

Salvo diversa indicazione nel preventivo, l'abbonamento ha una durata minima di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione. Alla scadenza si rinnova per periodi mensili, salvo disdetta scritta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo in corso.

Il recesso anticipato del Cliente durante la durata minima non dà diritto al rimborso degli importi già versati e rende dovuti i canoni residui fino alla prima scadenza, salvo grave inadempimento di New Digital App non sanato nei termini previsti dal presente articolo.

In caso di grave inadempimento, la parte adempiente può intimare per iscritto di porvi rimedio entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, potrà risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno documentato.

Alla cessazione dell'abbonamento, l'avatar e i servizi collegati vengono disattivati. Il Cliente può richiedere l'esportazione dei propri contenuti disponibili entro 30 giorni dalla cessazione; trascorso tale termine, i dati possono essere eliminati fatti salvi gli obblighi di legge e le copie tecniche temporanee. Il costo di attivazione e le attività già eseguite non sono rimborsabili.

Articolo 13 Responsabilità

Ciascuna parte risponde dei danni diretti derivanti dal proprio inadempimento. Salvo dolo o colpa grave e fatti per i quali la legge non consente limitazioni, la responsabilità complessiva di New Digital App non potrà superare il corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente per il servizio che ha originato il danno nei 12 mesi precedenti.

New Digital App non risponde di danni indiretti, perdita di opportunità, mancato guadagno, decisioni assunte sulla base di risposte AI non verificate, contenuti forniti dal Cliente o disservizi imputabili a terzi.

Articolo 14 Riservatezza

Le parti mantengono riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative ricevute e le utilizzano esclusivamente per l'esecuzione del contratto. L'obbligo non riguarda informazioni già pubbliche, legittimamente note o richieste da autorità competenti.

Articolo 15 Comunicazione del progetto

New Digital App può indicare il nome e il marchio del Cliente nel proprio portfolio esclusivamente previa autorizzazione, anche tramite email. Dimostrazioni pubbliche, comunicati o contenuti

promozionali che mostrano materiali non pubblici richiedono approvazione preventiva del Cliente.

Articolo 16 Legge applicabile e foro

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti cercheranno una soluzione bonaria delle controversie. Per ogni controversia non risolta sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.

Articolo 17 Disposizioni finali

Modifiche e integrazioni sono valide se concordate per iscritto. L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica le restanti disposizioni. Le comunicazioni operative possono avvenire tramite gli indirizzi email indicati dalle parti.

Allegato tecnico del progetto

Voce	Configurazione concordata
Nome avatar	_____
Azienda e settore	_____
Funzioni	☐ Chat ☐ Voce ☐ WhatsApp ☐ PDF ☐ Sito ☐ QR ☐ PWA
Media avatar	☐ Immagine ☐ Video ☐ Altro _____
Lingue	_____
Canali di pubblicazione	_____
Piano	☐ Start ☐ Business ☐ Pro / Box ☐ Personalizzato
Fatturazione	☐ Mensile anticipata ☐ Annuale anticipata
Canone e soglie incluse	_____
Metodo di pagamento	_____
Assistenza inclusa	_____
Note	_____ _____

Sottoscrizione

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato il presente contratto e i documenti richiamati.

Per New Digital App	Per il Cliente
Antonio Celotto	Nome e qualifica _____
Firma _____	Firma _____
Data ____ / ____ / ____	Data ____ / ____ / ____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Cliente approva specificamente le clausole: Articolo 5 Piano costo di attivazione e canone; Articolo 6 Configurazione attivazione e accettazione; Articolo 7 Conoscenza e risposte dell'intelligenza artificiale; Articolo 8 Immagine voce video e diritti; Articolo 10 Servizi di terzi e disponibilità; Articolo 11 Servizi inclusi e variazioni del piano; Articolo 12 Durata sospensione e recesso; Articolo 13 Responsabilità; Articolo 16 Legge applicabile e foro.

Firma specifica del Cliente _____ Data ____ / ____ / ____